

일련번호	2
감 사 자	○○○

권 고

제 목 준공검사 기한 기준 불일치 및 인식 부족
관 계 부 서 ☆☆☆☆처, △△△△처
조 치 부 서 ☆☆☆☆처, △△△△처
내 용

○○발전본부 및 ●●●●●●●● 연구원은 준공검사 기한 기준이 「공사관리규정」 과 「공사계약일반조건」 이 일치하지 않아, 준공검사 업무처리에 혼란을 겪고 있음

1. 업무개요

○○발전본부 및 ●●●●●●●● 연구원은 계약상대자가 공사를 완성하였을 때는 그 사실을 준공신공서 등 서면으로 통지받아 「공사관리규정」 에 따라 준공검사 업무를 행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「공사관리규정」 제40조(준공검사보고) 제①항은 “준공검사요청일로부터 14일 이내에 준공검사를 시행”, 제②항은 “준공검사 후 7일 이내에 준공검사보고서를 임명권자에게 제출” 이라고 명시되어 있다.

따라서, 「공사관리규정」 에 의하면, 공사준공 후 계약상대자로부터 준공검사를 요청 받을 시 천재·지변 등 불가항력적인 사유 등 특별한 사유가 없는 경우, 준공검사 요청일로부터 14일 이내에 준공검사를 완료한 후 7일 이내에 준공검사 보고서를 임명권자에게 제출하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 「공사계약일반조건」 제34조(검사) 제②항은 “발주자는 준공신고서, 기타 관련 서류에 의하여 그날로부터 14일 이내에 계약상대자의 입회하에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 하여야함”, 제⑥항은 “발주자는 검사를 완료한 때에는 그 결과를 지체없이 계약상대자에게 통지함” 이라고 명시되어 있다.

[표1]과 같이 두 규정을 살펴본 바에 따르면, 「공사관리규정」에서는 14일 이내 준공검사 후 준공검 보고서 임명권자에게 7일 이내 제출로 되어 있어 계약상대자에게 준공검사 결과 통보까지 최대 21일이 소요 된다고 해석될 수 있으나, 「공사계약일반 조건」에서는 14일 이내로 되어 있어 두 규정이 일치하지 않는다.

[표1] 「공사관리규정」 및 「공사계약일반조건」 비교

구 분	① 준공검사	② 준공검사보고서	③ 준공검사 결과
공사 관리규정	준공검사요청일로부터 14일 이내 시행	준공검사 후 7일 이내 준공검사보고서 임명권자에게 제출	지체없이 공사주관부서 통보
공사계약 일반조건	준공신고서, 기타 관련 서류에 의하여 그날로부터 14일 이내 검사		지체없이 계약상대자 통지

반면, 유사 기관인 발전5사의 「공사관리규정」을 [표2]와 같이 살펴본 바에 따르면, 최초 제정인 “준공검사 후 7일 이내에 준공검사보고서를 임명권자에게 제출”이라는 규정을 동서발전은 “준공완료 통지를 받은 날로부터 14일 이내에 준공검사를 시행하고 임명권자에게 준공검사보고서 결재를 득”으로, 남동발전은 “준공 검사요청을 받은 날로부터 14일 이내에 준공 검사를 시행하고 준공검사보고서를 임명권자에게 제출”로 개정하여 「공사관리규정」을 계약서상의 일반조건인 「공사계약일반조건」과 일치시켜 놓았으나, 중부발전은 그러하지 아니하였다.

[표2] 발전 5사별 공사관리규정 제40조(준공검사보고) 요약 변경이력

구분	중 부	동 서	서 부	남 동	남 부
최초 (제정)	준공검사 후 7일 이내 준공검사보고서를 임명권자에게 제출 / 지체없이 공사주관부서 통보				
개정	-	준공완료 통지 받은 날로부터 14일 이내 준공검사 시행하고 준공검사보고서를 임명권자에게 제출/ 7일 이내 공사주관부서통보 (2016.02.04.)	-	준공검사요청 받은 날로부터 14일 이내 준공검사 시행하고 준공검사 후 7일 이내 준공검사보고서를 임명권자에게 제출/ 지체없이 공사주관부서 통보 (2010.06.07)	-
현재	준공검사 요청일로부터 14일 이내 준공검사 시행하고 준공검사 후 7일 이내 준공검사보고서를 임명권자에게 제출/ 지체없이 공사주관부서 통보 (2015.11.03.)	준공완료 통지 받은 날로부터 14일 이내 준공검사 시행하고 임명권자에게 준공검사보고서 결재를 득함/ 7일 이내 공사주관부서통보 (2024.01.09)	준공검사 후 7일 이내 준공검사보고서를 임명권자에게 제출/ 지체없이 공사주관부서 통보 (재정과 동일)	준공검사요청 받은 날로부터 14일 이내 준공검사 시행하고 준공검사보고서를 임명권자에게 제출/ 지체없이 주관부서통보 (2017.01.01)	준공검사 후 7일 이내 준공검사보고서를 임명권자에게 제출/ 지체없이 공사주관부서 통보 (재정과 동일)

그 결과, 보령발전본부 및 KOMIPO 기술연구원은 「공사관리규정」이 「공사계약일반 조건」과 일치하지 않아 준공검사 업무처리에 혼란을 겪고 있어, 시정이 필요해 보인다.

관련부서 의견 ☆☆☆☆처는 감사 지적사항과 관련하여 「공사관리규정」 개정 시 준공검사 기한 감소로 업무 담당자들의 준공검사 업무처리 부담이 가중될 우려를 표명 하였으나, 사규의 일원화 및 관련법령 준수를 위해 「공사관리규정」을 변경하도록 하겠다고 하였다. 또한, △△△△처는 시스템 개선을 통해 적절한 시기에 준공검사 기한을 알려 줄 수 있는 준공검사 기준 통보 시스템을 마련할 수 하도록 협력하겠다고 답하였다.

조치할 사항 ☆☆☆☆처장은 계약에 따른 올바른 준공검사 업무처리가 이루어질 수 있도록, 유사기관 규정을 참고하여 「공사관리규정」의 준공검사 기한 기준을 「공사계약일반조건」과 일치시켜 명확화하여 주시기를 바랍니다.(권고) 또한, △△△△처장은 적절한 시기에 준공검사 기한과 기준을 업무 담당자가 인지할 수 있도록 「청렴 계약 종합관리 플랫폼」과 연계한 준공검사 기준 통보 시스템 구축을 검토하여 주시길 바랍니다.(권고)